

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.KCN/BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về lĩnh vực hóa chất

Hôm nay, hồi 16 giờ 30 phút, ngày 02/6/2026, tại Công ty TNHH một thành viên khí công nghiệp Lào Cai, địa chỉ ô số 3, lô 44, khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Lý do lập biên bản tại <trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản/địa điểm khác>: tại địa điểm nêu trên: hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Công ty theo Quyết định số 2872/QĐ-SCT ngày 21/5/2026 về việc Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và Kế hoạch tiến hành kiểm tra số 2922/KH-ĐKT ngày 22/5/2026 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 2872/QĐ-SCT ngày 21/5/2026.

Căn cứ:

- Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025);
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Luật Hóa chất số 69/2025/QH15; Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất;

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các lĩnh vực có liên quan;

- Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; Thông tư số 56/2025/TT-BCT ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành Công Thương;

- Quyết định số 2872/QĐ-SCT ngày 21/5/2026 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Kế hoạch tiến hành kiểm tra số 2922/KH-ĐKT ngày 22/5/2026 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2872/QĐ-SCT, đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt;

- Biên bản kiểm tra lập ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại Công ty TNHH một thành viên khí công nghiệp Lào Cai của Đoàn Kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 2872/QĐ-SCT nêu trên;

Chúng tôi gồm:

1. Người có thẩm quyền lập biên bản:

<Họ và tên>: Nguyễn Thị Thúy Nhung; Chức vụ: Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp

Cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

2. Với sự chứng kiến của: Không

<Họ và tên> Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Hoặc <Họ và tên> Chức vụ:

Cơ quan:

3. Người phiên dịch: Không

<Họ và tên> Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với <ông(bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>: Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:/...../..... Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

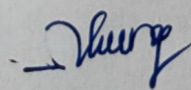
Nơi ở hiện tại:

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: ...; ngày cấp:/...../.....; nơi cấp:

<1. Tên của tổ chức>: Công ty TNHH MTV khí công nghiệp Lào Cai

Địa chỉ trụ sở chính: Ô số 3, lô 44, Khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 5300723601

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/dăng ký hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 12 năm 2016; Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 18 tháng 05 năm 2026; nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thành Nguyên; Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: Không Giới tính:

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính:

- Hành vi thứ nhất: Không tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 1 (trường hợp vi phạm dưới 10 người)

Mô tả hành vi: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tổ chức hoặc cử đầy đủ đối tượng nhóm 1 tham gia huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ theo quy định. Theo báo cáo của công ty, Công ty chưa tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 1 (trường hợp vi phạm dưới 10 người).

Tình tiết tăng nặng: Không (Theo quy định tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13)

Tình tiết giảm nhẹ: Không (Theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13)

Hình thức phạt bổ sung: Không (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022).

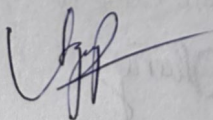
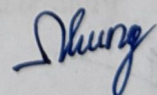
Biện pháp khắc phục hậu quả: Không (Theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022).

- Hành vi thứ hai: Không tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 2 (trường hợp vi phạm dưới 10 người)

Mô tả hành vi: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tổ chức hoặc cử đầy đủ đối tượng nhóm 2 tham gia huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ theo quy định. Theo báo cáo của công ty, Công ty chưa tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 2 (trường hợp vi phạm dưới 10 người).

Tình tiết tăng nặng: Không (Theo quy định tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13)

Tình tiết giảm nhẹ: Không (Theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13)

Hình thức phạt bổ sung: Không (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không (Theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022).

- Hành vi thứ ba: Không thực hiện quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất khi có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của cá nhân, tổ chức.

Mô tả hành vi: Trong khoảng thời gian khi được cấp giấy chứng nhận số 02/GCN-SCT ngày 17/06/2020 đến ngày 31/12/2025, Công ty có thay đổi thông tin đăng ký thành lập trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện quy định về cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Tình tiết tăng nặng: Không (Theo quy định tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13)

Tình tiết giảm nhẹ: Không (Theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13)

Hình thức phạt bổ sung: Không (Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không (Theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022).

3. Quy định tại:

- Hành vi thứ nhất: Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022)

- Hành vi thứ hai: Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022)

- Hành vi thứ ba: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022)

4. <Cá nhân/tổ chức> bị thiệt hại (nếu có): Không

5. Ý kiến trình bày của <cá nhân/người đại diện của tổ chức> vi phạm:

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Khí công nghiệp Lào Cai, ông Phạm Thành Nguyên, Chức vụ: Giám đốc Công ty, có ý kiến như sau: Công ty

không có ý kiến gì khác, thống nhất đồng ý với các nội dung đã nêu tại Biên bản vi phạm hành chính này, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

6. Ý kiến trình bày của đại diện chính quyền, người chứng kiến (nếu có): Không

7. Ý kiến trình bày của <cá nhân/tổ chức> bị thiệt hại (nếu có): Không

8. Chúng tôi đã yêu cầu <cá nhân/tổ chức> vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm: Không (Căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 11; điểm a Khoản 3 Điều 11; Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022))

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng (nếu có), gồm: Không

<Trường hợp thực hiện tạm giữ cùng thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính thì không phải lập biên bản tạm giữ>

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm:

STT	Tên TVPTVPHC, GP, CCHN	ĐVT	Số lượng	Chủng loại	Tình trạng, đặc điểm	Ghi chú

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

10. Quyền và thời hạn giải trình

a) Không được quyền giải trình (do không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2022): ☐ đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11; Điểm a Khoản 3 Điều 11 và Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022)

b) Được quyền giải trình (do thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính): ☐ đối với hành vi vi phạm quy định tại: Không.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà) là <cá nhân/người đại diện của tổ chức> vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến để thực hiện quyền giải trình. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà) là <cá nhân/người đại diện của tổ chức> vi phạm có quyền gửi văn bản giải trình đến để thực hiện quyền giải trình.

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm phải đến làm việc với người có thẩm quyền trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính>

Yêu cầu ông (bà)..... là <cá nhân/người đại diện của tổ chức> vi phạm có mặt vào hồi ... giờ ... phút, ngày/...../....., tại để giải quyết vụ việc:
Không

<Trường hợp cá nhân/tổ chức nhận các biên bản, quyết định bằng phương thức điện tử>

Số điện thoại/địa chỉ thư điện tử/ứng dụng định danh quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử (có xác thực mức độ 2 trở lên) hoặc gửi qua ứng dụng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực, địa phương: Không

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm không ký biên bản vi phạm hành chính>

Lý do ông (bà) <cá nhân/người đại diện của tổ chức> vi phạm không ký biên bản: Không

<Trường hợp người chứng kiến/đại diện chính quyền cấp xã không ký xác nhận việc cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm không ký biên bản vi phạm hành chính>

Lý do ông (bà)
<người chứng kiến/đại diện chính quyền cấp xã> không ký xác nhận: Không

**CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC VI PHẠM**

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thành Nguyên
Giám đốc, Công ty TNHH MTV
Khí công nghiệp Lào Cai

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

Nguyễn Thị Thuý Nhung
Chuyên viên, phòng Quản lý Công
nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

**CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC BỊ THIẾT HẠI**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI PHIÊN DỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm vào hồi 16 giờ 45 phút, ngày 02/6/2026.

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thành Nguyên